

[7-1] [경고3] 사항

제 목 : 설계 및 공사 감독업무 소홀

조치부서 : 인사관리처

관 련 자 : 주택사업1처 ▽부 차장 X

(현 경기지역본부 ○○사업본부 △부 부장대우)

주택사업1처 ▽부 과장 Y

(현 도시경관단 ◆부 차장)

경기지역본부 ■단 과장 Z

(현 충북지역본부 ■부 차장)

내 용

1. 업무개요

관련자 X는 2012. 3. 2.부터 2015. 2. 2.까지, Y는 2012. 3. 2.부터 2013. 2. 12.까지 주택사업1처 ▽부에 근무하면서 ‘수원aa bBL 아파트 조경공사’(이하“조경공사”)의 설계 감독업무를 수행하였다.

관련자 Z는 2013. 8. 5. 부터 2014. 1. 22.까지 경기지역본부 ■단에서 근무하면서 조경공사의 공사 감독업무를 수행하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「설계지침(조경)」에 따르면 설계 감독자는 도면작성 시 사업승인도면과의 합치여부 및 지자체 요구사항 반영여부를 점검하여야 한다고 규정하고 있으며, 동 점검을 통해 사업승인 조건사항 등이 차질 없이 설계에 반영되도록 조치하여야 한다.

「착공업무지침」에 따르면 공사 감독자는 사업승인조건 등을 숙지하여야 한다고 규정하고 있으며, 사업승인 조건사항과 다르게 설계된 부분이 있을 시 원활한 사업수행을 위해 사업계획변경 등을 위한 조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘수원aa bBL 주택건설사업’(이하“주택건설사업”)은 [표 1]과 같이 소음민원 방지를 위해 배드민턴장을 설치하는 것으로 승인조건이 부여되었다.

[표 1] 주민운동시설 관련 사업승인 조건사항 등

협의의견(경기도)	조치계획(LH)	사업승인 조건사항(경기도)
농구장은 소음민원이 발생할 수 있으므로 타 종목으로 재검토 바람	(반영) 배드민턴장으로 설치	금회 변경에 따른 조치계획 이행에 어긋남이 없도록 사업시행 하시기 바람

자료 : 협의의견 조치계획서 및 사업승인서 재구성

그런데 관련자 X와 Y는 설계 감독자로서 사업승인도면과의 합치여부 및 지자체 요구사항 반영여부 점검업무를 소홀히 하여, 사업승인조건과 다른 시설물이 설계에 반영 되었으며, 관련자 Z는 사업승인조건과 다른 시설물이 설계에 반영되었음에도 불구하고 사업승인조건을 숙지하지 않은 채 그대로 시공한 후 사업계획변경 등을 위한 아무런 조치도 취하지 않았다.

그 결과, 주민운동시설은 사업승인 조건과 다르게 시공[멀티코트(농구장+풋살장)]된 채로 준공검사 및 사용승인 되었고, 2019년 멀티코트 이용에 따른 소음민원이 발생하여 경기도로부터 사업승인조건 미이행을 사유로 시정조치를 요구¹⁾ 받은 상태로 주택사업시행자로서의 公社 신뢰도가 저하되고 불필요한 행정력 낭비²⁾가 우려되는 결과를 초래하였다

따라서 위와 같은 관련자들의 행위는 「취업규칙」 등에 위배된다.

조치할 사항

인사관리처장은

「인사규정」 제50조제2항에 따라 X, Y, Z에 대해 각각 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다
(경고3).

1) 사업계획승인 내용과 같이 배드민턴장으로 사용될 수 있도록 시정[경기도 Φ과-8195 (2019. 11. 12.)호]

2) 경기도의 행정명령이 있을 경우 법률적 대응 등

[7-2] [경고] 사항

제 목 : 준공검사 업무 소홀

조치부서 : 경기지역본부

관 련 자 : 경기지역본부 건설사업처 □부 차장 AA

(현 경기지역본부 ☒☒사업본부 △부 차장)

내 용

1. 업무개요

관련자 AA는 2013. 8. 5.부터 2017. 1. 30.까지 경기지역본부 건설사업처 □부에 근무하면서 [표 1]과 같이 ‘수원aa bBL 아파트 조경공사’(이하 “조경공사”)의 준공검사 업무를 수행하였다.

[표 1] 준공검사자 임명 현황

기성종류	공사명	검사기간	검사자	비고
준공	수원aa bBL 아파트 조경공사	‘14. 01.22. ~ ‘14.01.29.	AA	

자료 : 검사원 임명대장 재구성

2. 관계규정 및 판단기준

「준공·사후평가업무지침」에 따르면 준공검사자는 계약문서, 기타 관계서류에 따라 사업승인 조건사항 이행여부를 검사하여야 한다고 규정하고 있으며, 준공

검사 시 사업승인 조건사항과 다르게 시공된 부분이 있을 시 원활한 사업수행을 위해 사업계획변경 등을 위한 후속조치를 취하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

‘수원aa bBL 주택건설사업’(이하“주택건설사업”)은 [표 2]와 같이 소음민원 방지를 위해 배드민턴장으로 설치하는 것으로 승인조건이 부여되었다.

[표 2] 주민운동시설 관련 사업승인 조건사항 등

협의의견(경기도)	조치계획(LH)	사업승인 조건사항(경기도)
농구장은 소음민원이 발생할 수 있으므로 타 종목으로 재검토 바람	(반영) 배드민턴장으로 설치	금회 변경에 따른 조치계획 이행에 어긋남이 없도록 사업시행 하시기 바람

자료 : 협의의견 조치계획서 및 사업승인서 재구성

한편, 조경공사의 주민운동시설이 사업승인조건과 다르게 시공[멀티코트(농구장+풋살장)]되었음에도 불구하고, 관련자 AA는 준공검사로서의 사업승인 조건사항 이행여부 검사업무를 소홀히 하였으며, 사업계획변경 등을 위한 아무런 조치도 취하지 않음에 따라 사업승인조건과 다르게 시공된 채로 준공검사 및 사용승인 되었다.

그 결과, 2019년 멀티코트 이용에 따른 소음민원이 발생하여 경기도로부터 사업승인조건 미 이행을 사유로 시정조치를 요구³⁾ 받은 상태로 주택사업시행자로서의 公社 신뢰도가 저하되고 불필요한 행정력 낭비⁴⁾가 우려되는 결과를 초래하였다

3) 사업계획승인 내용과 같이 배드민턴장으로 사용될 수 있도록 시정[경기도 0과-8195(2019. 11. 12.)호]

4) 경기도의 행정명령이 있을 경우 법률적 대응 등

따라서 위와 같은 관련자의 행위는 「취업규칙」 등에 위배된다.

조치할 사항

경기지역본부장은

「인사규정」 제50조제2항에 따라 AA에 대해 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).